1. **தணிக்கையாளர் நியமனம் – ஆய்வு**

தணிக்கையாளர் நியமனம் என்பது இந்திய நிறுமச் சட்டத்தின் படி தணிக்கையாளர் நியமனம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதா? என சரிபார்க்க வேண்டும். தணிக்கையாளர் நியமனம் சரியான முறையில் மற்றும் நிறுமத்தில் மேலும் பல விதிமுறைகளின் படி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதா? என உறுதி செய்ய வேண்டும். பின்வரும் நிகழ்வுகளில் தணிக்கையாளர் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்.

அ) **முதல் தணிக்கையாளர் நியமனம்:** இந்நிலையில் இயக்குநர் அவையின் தீர்மான நகலை பெற வேண்டும்.

ஆ) **பணி ஓய்வு பெறும் தணிக்கையாளருக்கு பதிலாக தணிக்கையர் நியமனம்:** ஏற்கெனவே பணியாற்றி பணி ஓய்வு பெற்ற தணிக்கையாளருக்கு பதிலாக புதிய தணிக்கையாளர் நியமிக்கப்பட்டால் பணி ஓய்வு பெறும் தணிக்கையாளரிடம் எழுத்து வடிவில் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். அவர் உரிய முன் அறிவிப்புடன் தகுந்த சூழ்நிலையில் பணி ஓய்வு பெற்றாரா? தற்போது புதிய தணிக்கையாளராக பணி ஏற்பதற்கு ஏதேனும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாரா? என்று விசாரித்து அறிய வேண்டும். தணிக்கையாளர் தரப்பில் தவறு இருந்தால் இது தொழில் தர்மப்படி ஒப்பந்தத்தை மீறிய செயலாகும்.

இ) **ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் தணிக்கையாளர் நியமனம்:** ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் தணிக்கையாளர் நியமிக்கப்பட்டால் அதற்கான பங்குதாரர்களின் தீர்மான நகலை பெற வேண்டும். பின்னர் நிறும பதிவாளருக்கு தனது நியமனத்தினை 30 நாட்களுக்குள் தெரிவித்து நியமனம் ஏற்கொள்ளப்பட்டதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஈ) **தற்காலிக காலி பணியிடத்தில் நியமனம்:** தற்காலிக காலி பணியிடத்தில் தணிக்கையாளர் நியமிக்கப்பட்டால் அதற்கான இயக்குநர் அவையின் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதற்கான நகலை பெற வேண்டும்.

2. **ஆவணங்கள், ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பதிவேடுகள் ஆய்வு**

தணிக்கையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் அந்த நிறுமத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணங்கள், பதிவேடுகளின் சான்றிடப்பட்ட நகலினை பெறவேண்டும். அவை பின்வருமாறு:

அ) **அமைப்பு முறையேடு:** அமைப்பு முறையேடு ஒரு நிறுமத்தின் அடிப்படையான ஆவணம். இது அந்த நிறுமத்தின் செயல்பாடுகளை அங்கீகரிக்கிறது. எனவே இந்த மிக முக்கியமான ஆவணத்தினை தணிக்கையாளர் கூர்ந்தாய்வு செய்யவேண்டும்.

தொடர்பான அனைத்து நடைமுறைகளும் சரியாக பின்பற்றப்பட்டுள்ளனவா என கவனமுடன் பின்வரும் தகவல்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

- குறிப்பாக நோக்கம் குறித்த உட்பிரிவினை ஆய்வு செய்து அதன் நோக்கங்கள் முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என காணவேண்டும். அமைப்புமுறையேட்டில் நோக்கம் குறித்து நோக்கம் உட்பிரிவில் கூறப்பட்டவைகள் மீறப்பட்டிருந்தால் இது அதிகார வரம்பு மீறிய செயலாகும்.
- வெளியிடப்பட்ட பங்கு முதல் அதன் எண்ணிக்கையின் அளவு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் ஆகியன இந்திய நிறுமச் சட்டத்தின்படி உள்ளதா என கவனிக்க வேண்டும்.
- நிறுமம் கடன் வாங்குவதற்கான அதிகார வரம்புகள் குறித்து கவனமுடன் ஆராய வேண்டும்.
- நிறுமத்தின் பல்வேறு விதிகளை சரிபார்க்க வேண்டும், தவறினால் கணக்குகளை பாதிக்கும்.

ஆ) **செயல்முறை விதிகள் (அல்லது) சங்க நடைமுறை விதிகள்:** இது நிறுமத்தின் அக மேலாண்மை விதிகளை வகுத்துள்ள

Chapter 3.indd 43 18-12-2019 16:30:41